



پاکستان خود مختار دولت فنڈ ایکٹ ۲۰۲۳ء
ایکٹ نمبر ۴۸ بابت ۲۰۲۳ء

فہرست

نمبر شمار	مندرجات
1	باب - اول ابتدائیہ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ
2	تعریفات
3	باب - دوم پاکستان خود مختار دولت فنڈ
4	فنڈ کے مقاصد
5	وہ کاروبار، جن کا فنڈ لین دین کر سکتا ہے
6	فنڈ پر عائد کردہ اخراجات
7	قرضہ لینے اور دینے کا عمل
8	فنڈ کا اختتام
9	فنڈ میں اثاثوں کی منتقلی
10	ادارہ جات کا قیام

11	حصہ - سوم نگران کونسل
	نگران کونسل کی تشکیل اور ترکیب
12	نگران کونسل کے اختیارات
13	نگران کونسل کے اجلاس
14	بورڈ
15	بورڈ کی تشکیل
16	بورڈ کے ڈائریکٹر کی میعاد
17	بورڈ کے کارہائے منصبی اور ذمے داریاں
18	بورڈ کے ڈائریکٹر کی نااہلیت
19	بورڈ کے ڈائریکٹر کی برطرفی
20	بورڈ کے ڈائریکٹر کی برطرفی
21	بورڈ کی کمیٹیاں
22	چیف ایگزیکٹو افسر اور دیگر ملازمین
23	سی ای او (CEO) کے اختیارات
24	ایڈوائزری کمیٹی
25	سرمایہ کاری تنظیمیں
26	باب - چہارم آپریشنز ذیلی فنڈز کا قیام

27	فنڈ کو قبضے میں رکھنا اور سرمایہ کاری کرنا
28	سالانہ سرمایہ کاری کا منصوبہ اور فنڈ کا بجٹ
29	عام محفوظات کا قیام اور آپریشن
30	وفاقی حکومت کو منافع کی ادائیگی
31	فنڈ کے اثاثوں کو بطور ضمانت استعمال کرنے کی ممانعت
32	سرکاری نجی شراکت داری
33	اندرونی محاسبہ کار منصبی
34	اکاؤنٹس کی کتابیں
35	اکاؤنٹس کا محاسبہ
36	رپورٹس
37	مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کو سالانہ رپورٹ پیش کرنا
38	انکشاف عام
39	افشائے مفاد
40	فنڈ کا مالیاتی سال
41	بورڈ کے ڈائریکٹرز اراکین، فنڈ کے ملازمین اور ایجنٹس کا ذمہ داری سے مستثنیٰ
42	راز داری کا تحفظ
43	ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے خفیہ معلومات کا استعمال
44	نیک نیتی سے کی گئی کارروائی کا تحفظ
45	قواعد وضع کرنے کا اختیار
46	ضوابط وضع کرنے کا اختیار

47	جدولز میں ترمیم کرنے کا اختیار
48	آرڈیننس نمبر ۵۲ مجریہ ۲۰۰۲ء سے استثناء
49	آرڈیننس نمبر ۵۲ مجریہ ۲۰۰۲ء سے استثناء
50	ایکٹ نمبر ۷ بابت ۲۰۲۳ء سے استثناء
51	ایکٹ دیگر قوانین پر غالب ہوگا
52	ازالہ مشکلات کا اختیار
	جدول اول
	جدول دوم



THE PAKISTAN CODE

پاکستان خود مختار دولت فنڈ ایکٹ ۲۰۲۳ء

ایکٹ نمبر ۴۸ بابت ۲۰۲۳ء

[۱۴/ اگست، ۲۰۲۳ء]

پاکستان خود مختار دولت فنڈ کے قیام

کے اہتمام کا ایکٹ

چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ خود مختار دولت فنڈ کے قیام کی نسبت اس کے فنڈز اور اثاثہ جات کے انصرام کے ذریعے مستحکم اقتصادی ترقی کے لیے معاونت فراہم کی جائے تاکہ بہترین بین الاقوامی معیارات، پالیسیوں اور طریقہ کار کے مطابق اس کا مستحسن استعمال کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ان کی قدر کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے؛ بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

THE PAKISTAN CODE

باب - اول

ابتدائیہ

۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- (۱) اس ایکٹ کو پاکستان خود مختار دولت فنڈ

ایکٹ، ۲۰۲۳ء کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔

(۲) یہ کل پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات:- اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ اس کے موضوع یا سیاق و سباق میں شامل کوئی امر

اس کے منافی نہ ہو،

(الف) ”اثاثہ“ سے حسب ذیل میں کوئی بھی شامل ہے۔

(ایک) جائیداد کی قسم خواہ وہ منقولہ یا غیر منقولہ، مادی یا غیر مادی؛ یا

(دو) قانونی یا حق اصلی یا جائیداد میں مفاد؛ یا

(تین) قانونی یا مساوی حق؛

(ب) ”بورڈ“ سے اس ایکٹ کے تحت تشکیل کردہ خود مختار دولت فنڈ کا بورڈ مراد ہے؛

(ج) ”چیف ایگزیکٹو افسر یا ”CEO“ سے اس ایکٹ کے تحت تقرر کردہ فنڈ کا چیف ایگزیکٹو

افسر مراد ہے؛

(د) ”غیر ملکی اثاثہ جات“ سے بیرون ملک موجودہ کوئی بھی اثاثہ یا جس کی ملکیت کا قبضہ یا

اندر راج بیرون ملک ہو مراد ہے؛

(ہ) ”فنڈ“ سے اس ایکٹ کے تحت قائم کردہ پاکستان خود مختار دولت فنڈ مراد ہے؛

(و) ”سرمایہ کاری بیجر“ اس میں فنڈ، یا ذیلی فنڈ کا بیجر، یا فنڈ یا ذیلی فنڈ کے پاس اثاثہ جات کا

کوئی بھی مجموعہ شامل ہے؛

(ز) ”سرمایہ کاری اختیار“ سے فنڈ کی جانب سے پیروی کردہ سرمایہ کاری اختیار ہے جس کی

منظوری نگران کونسل کی ہو مراد ہے اور اس میں۔

(ایک) اثاثوں کی اقسام جس میں فنڈ سرمایہ کاری کرے گا؛

(دو) فنڈ میں منتقل کیے جانے والے اثاثہ جات کی تفصیل؛

(تین) وہ شعبے اور علاقے جن میں فنڈ سرمایہ کاری کرے گا؛

(چار) سامان اور مصنوعات پر پابندی یا استعمال؛ اور

(پانچ) فنڈ کے نشانیے (بیئج مارکس) شامل ہیں؛

(ح) ”سرکاری نجی شراکت داری“ کا وہی مفہوم ہوگا جیسا کہ سرکاری نجی شراکت داری اتھارٹی

ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر ۸ بابت ۲۰۱۷ء) میں بیان کیا گیا ہے؛

(ط) ”شخص“ اس میں کوئی انفرادی شخص، کمپنی، قانونی تجارتی ادارہ، اشخاص کی انجمن خواہ تشکیل

- یافتہ ہو یا غیر تشکیل یافتہ، ٹرسٹ اور شراکت داری شامل ہیں؛
- (ی) ”نچی فریق“ کا وہی مفہوم ہوگا جیسا کہ سرکاری نچی شراکت داری ایکٹ، ۲۰۱۷ء میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں وہ شخص شامل ہے جو عملدرآمد کرنے والی ایجنسی کے ساتھ سرکاری نچی شراکت داری منصوبے کے لیے بولی دینے کا اہل ہو؛
- (ک) ”ضوابط“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ ضوابط مراد ہیں؛
- (ل) ”ذیلی فنڈ“ سے مخصوص سرمایہ کاری کے ساتھ فنڈ کے اندر قائم ذیلی فنڈ جس کی علیحدہ جائیداد اور سرمایہ ہو مراد ہے؛
- (م) ”نگران کونسل“ سے خود مختار دولت فنڈ کی نگران کونسل مراد ہے جس کی اس ایکٹ کے تحت تشکیل کی گئی ہے؛
- (ن) ”جدول“ سے اس ایکٹ کا جدول مراد ہے؛ اور
- (س) ”منتقل اثاثہ جات“ سے ہر قسم کے اثاثے مراد ہیں خواہ وہ مادی یا غیر مادی، منقولہ یا غیر منقولہ، کاغذات یا دستاویزات جو اس ایکٹ کے جدول اول میں بیان کیے گئے ہوں اور اس ایکٹ کی دفعہ ۹ کے مطابق، مذکورہ اثاثہ جات کی ملکیت یا مفاد کا ثبوت دیتے ہوں، بعد ازاں فنڈ میں منتقل ہو گئے ہوں، جو بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر وفاقی حکومت کی ملکیت میں ہوں۔

باب - دوم

پاکستان خود مختار دولت فنڈ

- ۳۔ فنڈ:- (۱) اس ایکٹ کے مقاصد کے لیے، ایک فنڈ جس کو پاکستان خود مختار فنڈ کے نام سے موسوم کیا جائے گا بذریعہ ہذا قائم متصور کیا جائے گا جو وفاقی حکومت کی ملکیت اور کنٹرول میں ہوگا۔
- (۲) فنڈ کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہوگا اور فنڈ کا بورڈ پاکستان اور بیرون ملک اس کے دفاتر قائم کر سکے گا۔
- (۳) فنڈ دائمی حق جانشینی و مشترکہ مہر عام کا حامل ہوگا اور اس کے اپنے نام پر دعویٰ یا اس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جاسکے گا یہ خود مختار قانونی ادارہ ہوگا اور مالی اور انتظامی خود مختاری سے مستفید ہو سکے گا۔
- (۴) فنڈ کے وسائل حسب ذیل پر مشتمل ہوں گے۔

- (ایک) وفاقی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سرمایہ؛
- (دو) وفاقی حکومت اور سٹیٹ بینک پاکستان کی جانب سے امداد؛
- (تین) وفاقی حکومت کے موجودہ اثاثہ جات کی منتقلی اس میں جائیداد غیر منقولہ اور کسی بھی انتظام کے تحت سرکاری ملکیتی اداروں کے اثاثہ جات شامل ہیں؛
- (چار) وفاقی حکومت کے حصص کی سرکاری ملکیتی اداروں کو منتقلی؛
- (پانچ) مستقل و معروف مالی اداروں سے قرض لینا؛
- (چھ) فنڈ کی سرمایہ کاری سے منافع و آمدنی؛
- (سات) بورڈ کی جانب سے کسی بھی معاہدہ بیمہ کے ماحصل تحت فنڈ کی جانب سے موصول ہونے والی کوئی رقم؛
- (آٹھ) ایسی دیگر رقوم جو فنڈ میں تفویض یا جمع ہوئی ہوں، خواہ اس کے لین دین کے دوران یا کسی دوسری صورت میں؛ اور
- (نو) کوئی بھی دیگر وسائل جو بورڈ نے منظور کیے ہوں۔
- (۵) فنڈ کا منظور شدہ سرمایہ سوکھرب روپے ہوگا اور اس کا اجراء شدہ سرمایہ وفاقی حکومت کی طرف سے نقد یا کسی دوسری قسم میں ادا کیا جائے گا۔
- (۶) اجراء شدہ سرمایہ میں اس طریقہ کار سے جیسا کہ ضابطے میں بیان کیا گیا ہے، اضافہ کیا جاسکے گا۔
- (۷) نگران کونسل کی قرارداد کے ذریعے فنڈ کے منظور شدہ سرمائے میں اضافہ کیا جاسکے گا۔
- (۸) منظور شدہ یا اجراء شدہ سرمائے میں اضافے کی قرارداد بورڈ کی جانب سے سرکاری جریدے میں اشاعت اور فنڈ کی ویب سائٹ پر دینے کی تاریخ سے پندرہ دنوں کے اندر جاری کی جائے گی۔
- (۹) بورڈ فنڈ کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے نگران کونسل کے ذریعے منظور شدہ سرمایہ کاری اختیار کے مطابق، فنڈ کے وسائل کا استعمال کر سکے گا۔

۴۔ فنڈ کے مقاصد:- (۱) فنڈ کے مقاصد اپنے فنڈ ز و اثاثہ جات کے انصرام کے ذریعے مستحکم اقتصادی ترقی کے لیے معاونت فراہم کرنا ہوگی تاکہ بہترین بین الاقوامی معیارات، پالیسیوں اور طریقہ کار ہائے کار کے مطابق اس کا مستحسن استعمال کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ان کی قدر کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے اس مقصد کو

مقابلہ فنڈ زیادہ دیگر مالیاتی اداروں یا ان میں سے کسی کے ساتھ تجارتی بنیادوں پر تعاون و اشتراک کے ذریعے حاصل کیا جاسکے گا تا کہ فنڈ کی سرمایہ کاری پالیسی کی جانب سے متعین کردہ منافع حاصل کیا جاسکے۔

(۲) فنڈ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ اس کی سرمایہ کاری پالیسی ماحولیاتی و سماجی ذمے داری اور نظم و ضبط اصولوں کے بہترین طریقہ ہائے کار کے مطابق ہے۔

۵۔ وہ کاروبار، جس کا فنڈ سے لین دین کیا جاسکتا ہے:-

فنڈ، ہمیشہ قانون کی مطابقت میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اپنے سرمایہ کاری اختیار کے مطابق کئی قسم کے کاروبار اور کام کاج کر سکے گا، انجام دے سکے گا یا بجالاسکے گا اس میں حسب ذیل شامل ہیں لیکن، ان تک محدود نہیں۔

(الف) کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری میں رقم لگا سکے گا، ان کو خرید سکے گا، ان کو پاس رکھ سکے گا، ان اشیاء کو فروخت کر سکے گا، یا کسی بھی دوسری صورت میں اثاثے فروخت کر سکے گا؛

(ب) ملکی اور غیر ملکی ایکویٹی سکیورٹیز، ڈیٹ سکیورٹیز، تجارتی مال، اشیاء اور دیگر مالی اثاثہ جات کی خرید و فروخت کر سکے گا؛

(ج) غیر منقولہ املاک، اور ہر ختم کے ٹھوس اثاثہ جات پر ترقیاتی حقوق لے سکے گا؛

(د) پروجیکٹ ڈویلپمنٹ، پراجیکٹس کی اساس پر، فنڈ میں اضافہ کرنا، غیر ملکی پراجیکٹ کریڈٹ

ایکسٹینشن، اور دیگر ذرائع سے وسائل کا حصول کر سکے گا؛

(ه) ملکی اور غیر ملکی بنیادی اور ثانوی مارکیٹوں میں کسی بھی قسم کی تجارتی اور مالی سرگرمیوں کا انعقاد کر سکے گا؛

(و) دیگر ریاستوں اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے کی جانے والی ملکی سرمایہ کاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں شرکت کر سکے گا؛

(ز) ملکی یا غیر ملکی سرمایہ کاری سطح پر جاری ہونے والے مالی انسٹرومنٹس زری دستاویزات میں سرمایہ کاری کر سکے گا؛

(ح) ہر قسم کے کرنسی مارکیٹ آپریشنز میں حصہ لے سکے گا؛

(ط) اپنے دعوے کے اطمینان میں کسی بھی قسم کے اثاثہ جار کو حاصل، برقرار اور فروخت کر سکے گا؛

(ی) سرکاری نجی شراکت داری میں نجی فریق یا عملدرآمد کرنے والی ایجنسی کے طور پر معاہدہ کر

سکے گا؛

(ک) فنڈ کے موثر انتظام کے لیے مینجرز، نگران، کنسلٹنٹس، وکیل، ایجنٹس اور کسی بھی دوسرے پیشہ ور مشیر کا تقرر کر سکے گا۔

(ل) کسی بھی ٹھوس وغیرہ ٹھوس، منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو خرید یا دوسری صورت میں حاصل، ملکیت، فروخت، منتقل اور مبادلہ کر سکے گا، یا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے فنڈ میں حاصل یا تفویض مذکورہ جائیداد میں کوئی حق، حقیقت یا مفاد لے سکے گا؛

(م) اپنے کاروبار کے سلسلے میں کمیشن، فیس اور بروکریج (آڑھت) وصول اور ادا کرنے کے ضمن میں کسی بھی ٹھوس یا غیر ٹھوس، منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد یا اثاثہ جات کا کوئی حق دعویٰ، بار، مکفول یا رہن قبول کر سکے گا اور فراہم کر سکے گا؛

(ن) کسی ادارے کا قیام کر سکے گا، جو قابل اطلاق قانون کی تعمیل میں تشکیل کردہ، منظم اور کام کر رہا ہو اسی میں فنڈز، ذیلی فنڈز، کمپنی، کارپوریشن، ٹرسٹ، محدود ذمہ داری کی شرکت انفرادی کاروباری منصوبہ یا دیگر سرمایہ کاروں کے ساتھ مشترکہ کاروباری منصوبہ شامل ہے؛

(س) مقامی یا غیر ملکی تلبینی معاونت سے رابطہ کاری کر سکے گا اور اس کو حاصل کر سکے گا اس میں فنڈ کے مقاصد کے حصول کے لیے تجربات کا تبادلہ اور استعداد کار شامل ہے؛ اقرار نامے اور معاہدے کر سکے گا اور اس طرح کی دستاویزات پر عمل درآمد کر سکے گا جو اس کے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری متصور ہوں؛

(ع) کوئی بھی رقم اُدھار لینا یا اس میں اضافہ کرنا ایسے طریقہ کار میں اور ایسی ضمانت پر جیسا کہ فنڈ مناسب متصور کرے؛

(ف) ریاست ملکیت اداروں کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے نجکاری کے عمل میں حصہ لے سکے گا یا نجکاری کے عمل میں مالی مشاورتی خدمات فراہم کر سکے گا؛

(ص) ایسے تمام افعال اور امور انجام دے سکے گا جو کسی بھی مذکورہ بالا کاروباری لین دین میں ضمنی یا ذیلی ہوں؛

(ق) اس ایکٹ کے مقاصد کو تقویت دینے کے لیے ایسی دیگر کارروائیاں اور امور انجام دے

سکے گا جو کہ نگران کونسل کی طرف سے منظور کیا گیا ہو۔

۶۔ فنڈ پر عائد کردہ اخراجات:- دفعہ ۲۸ میں متذکرہ حسب ذیل اخراجات سالانہ بجٹ کے

مطابق فنڈ پر عائد کردہ اخراجات ہوں گے،۔

(الف) فنڈ کے عمومی امور اور انتظامی اخراجات؛

(ب) ایسے معاوضے، اگر ہوئی ہوں، جو نگران کونسل ڈائریکٹرز کے لیے مقرر کرے؛

(ج) بورڈ کے ڈائریکٹرز کی انشورنس اور تلافی سے متعلق اخراجات؛

(د) فنڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر اور عملے کے ایسے معاوضے؛

(ه) فنڈ کی کتب اور کھاتہ جات کے آڈٹ اخراجات؛

(و) فنڈ کی جانب سے بھرتی یا رکھا گیا کسی بھی سرمایہ کاری مینجر، ایجنٹ، مشیر یا کنسلٹنٹ کو قابل ادائیگی معاوضہ؛

(ز) فنڈ کے معاہدے کی ذمے داریوں اور وجوب سے پیدا ہونے والے اخراجات؛ اور

(ح) بورڈ کی جانب سے منظور کردہ کوئی دوسری رقم۔

۷۔ قرضہ لینے اور دینے کا عمل:- (۱) فنڈ، بورڈ کی منظوری کے تابع، کسی بھی سرمایہ کاری

منصوبے جسے وہ انجام دے رہا ہو یا اس میں حصہ داری میں شریک ہو کی مالی معاونت کے لیے قرض لے سکے گا۔

(۲) قرض کی منظوری کے لیے درخواست سرمایہ کاری کمیٹی کی سفارش پر مبنی ہونے چاہیے جس کے

ساتھ ہر منصوبے کا اقتصادی قابل عمل جائز ہونا چاہیے اور اس ڈیٹا اور تجزیے پر مبنی ہونا چاہیے جس پر سرمایہ کاری کمیٹی اپنی سفارشات پر انحصار کرتی ہے، اور منصوبہ ہر صورت میں فنڈ کی سرمایہ کاری پالیسی کی جانب سے مطلوبہ تمام معیارات کو پورا کرتا ہو۔

(۳) فنڈ اپنے قرض دینے کے اختیارات اس ایکٹ نیز چیف ایگزیکٹو افسر کی سفارش پر بورڈ کی جانب

سے مقررہ کردہ کسی بھی ضابطے اور حدود کے مطابق استعمال کرے گا۔

۸۔ فنڈ کا اختتام:- مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ایکٹ کے علاوہ فنڈ کو ختم نہیں کیا جاسکے گا۔

۹۔ فنڈ میں اثاثوں کی منتقلی:- (۱) نگران کونسل بورڈ اور وفاقی حکومت کی منظوری کے مطابق

وفاقی حکومت کے کسی بھی اثاثے کی ملکیت یا وفاقی حکومت کے ملکیت مفادات کو فنڈ کے کسی بھی ادارے کو منتقل کرنے کا اختیار ہوگا۔

(۲) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ کی تاریخ سے، جدول اول میں درج منتقل اثاثے حتمی مالک کے طور پر فنڈ میں منتقل متصور ہوں گے اور جدول دوم کے لحاظ سے ان کی مالیت بعد ازاں وفاقی حکومت کی جانب سے منظور کی جاسکے گی۔ منتقل اثاثے اور وفاقی حکومت کے کوئی بھی اثاثے جو بعد ازاں اس دفعہ کے مطابق فنڈ میں منتقل کیے گئے، فنڈ کی کتب و کھاتہ جات وہ مناسب قیمت پر درج کیے جائیں گے۔

(۳) جدول اول میں درج منتقل اثاثہ جات کی منصفانہ قیمت اور اس کے بعد فنڈ میں منتقل ہونے والے اثاثہ جات کا تعین جدول دوم میں، فراہم کردہ طریقہ کار کے مطابق نگران کونسل کی جانب سے تقرر کردہ ایک آزاد تشخیص کنندہ زر کی جانب سے کیا جائے گا اور منتقل شدہ اثاثوں کی مذکورہ منصفانہ قیمت وفاقی حکومت کی طرف سے بھی منظور کردہ ہوگی۔

۱۰۔ ادارہ جات کا قیام:- (۱) سرمایہ کاری کمیٹی اور بورڈ کی منظوری کے تابع، چیف ایگزیکٹو افسر کے تجویز کردہ سرمایہ کاری منصوبے کے مطابق، ایسے ادارے قائم کر سکے گا جو مکمل طور پر اس کی ملکیت میں ہوں گے، یا دیگر اداروں میں حصص حاصل کر کے اپنے سرمائے میں اضافہ کر سکے گا۔

(۲) اس طریقہ کار سے قائم کردہ یا حاصل کردہ اداروں کا نظم و نسق فی الوقت نافذ العمل قوانین جو ان کی تشکیل کے متعلقہ دائرہ کار میں قابل اطلاق ہوں گے ذریعہ کیا جائے گا اور ایسے ادارے پاکستانی سرکاری آڈیٹنگ کے قواعد، ضوابط، انتہائی اجرت یا اس طرح کے قوانین کے تابع نہیں ہوں گے۔

حصہ - سوم

نگران کونسل

۱۱۔ نگران کونسل کی تشکیل اور ترکیب:- (۱) فنڈ کی نگران کونسل حسب ذیل رکنیت کے

ساتھ بذریعہ ہذا تشکیل دی گئی ہے، یعنی:-

(الف) وزیراعظم آف پاکستان بطور چیئرمین؛

(ب) وزیر خزانہ و محصولات؛

- (ج) وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات؛
- (د) بر بنائے عہدہ رکن سیکریٹری خزانہ؛
- (ه) بر بنائے عہدہ رکن گورنر سٹیٹ بینک پاکستان؛ اور
- (و) فنڈ کا چیف ایگزیکٹو افسر (CEO)۔
- (۲) وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں، وزیر خزانہ و محصولات نگران کونسل کے اجلاسوں کی صدرات کرے گا۔
- (۳) نگران کونسل کے اجلاسوں کا کورم چار اراکین سے کم نہ ہوگا۔
- (۴) نگران کونسل کے اراکین کی رکنیت ان کی موت یا استعفیٰ کی صورت میں ختم ہو جائے گی۔
- ۱۲۔ نگران کونسل کے اختیارات:-** نگران کونسل کو حسب ذیل اختیارات حاصل ہوں گے،
- یعنی:-

- (الف) فنڈ کی کارکردگی کا مشاہدہ اور جائزہ اور فنڈ نے اپنے مقاصد کو کس حد تک حاصل کیا؛
- (ب) فنڈ کی مشاورتی کمیٹی کے اراکین کی تقرری کرنا اور نامزدگی کمیٹی کی تشکیل کرنا اور نامزدگی کمیٹی کی تجویز پر بورڈ کے ڈائریکٹرز کی تقرری کرنا؛
- (ج) کسی بھی اثاثے کو فنڈ میں منتقل کرنا؛
- (د) بورڈ کی طرف سے پیش کردہ رپورٹس اور گزشتہ مالی سال کے لیے لائحہ عمل منصوبے کا جائزہ لینا؛
- (ه) بورڈ کی سالانہ رپورٹ پر بحث و منظوری اس بارے میں کرنا کہ، بورڈ کے اراکین کا معاوضہ، مالی سال کے دوران، کسی بھی صورت حال میں کیا ہے؛
- (و) سالانہ مالی گوشواروں، بجٹ، تقسیم منافع کرنے کی تجویز، بورڈ اور آڈیٹر کی رپورٹ اور فنڈ کے حتمی مالی گوشوارے پر بحث اور اس کو منظور کرنا؛
- (ز) کارکردگی پیمانے کے معیارات کی روشنی میں بورڈ کی کارکردگی پر عمل کرنا؛
- (ح) فنڈ کے منظور شدہ سرمائے کو کم، زیادہ یا اس کا تعین کرنا؛
- (ط) فنڈ کو تحلیل اور ختم کرنے کی تجویز دینا؛
- (ی) بورڈ کے اراکین میں سے کسی کو عہدے سے ہٹانے کی تجویز دینا؛

(ک) بورڈ کے چیئرمین اور ڈائریکٹرز کے معاوضے کا تعین کرنا جس میں اجلاس اور بورڈ اجلاس

کے لیے ٹرانسپورٹیشن الاؤنس شامل ہوگا؛ اور

(ل) ان تمام معاملات سے نمٹنا جو فنڈ کے بورڈ کی طرف سے نگران کونسل کو پیش کیے جاتے ہیں۔

۱۳۔ نگران کونسل کے اجلاس:- (۱) فنڈ نگران کونسل کا اجلاس سال میں کم از کم ایک بار یا اس کے

چیئرمین یا اس کے دو تہائی اراکین یا فنڈ کے کسی ایک آڈیٹر کی استدعا پر طلب کیا جائے گا۔

(۲) نگران کونسل کے اجلاس کے فیصلے کو موجود اراکین کے ووٹوں کی اکثریت سے منظور کیا جائے گا اور ووٹوں کے مساوی ہونے کی صورت میں چیئرمین کا ووٹ حتمی ہوگا۔

(۳) نگران کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے تفویض اختیارات یا قائم مقامی (پراسی) کی اجازت نہیں ہوگی۔

بورڈ

۱۴۔ بورڈ:- (۱) نگران کونسل، نامزدگی کمیٹی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے، بورڈ کے ڈائریکٹرز کی تقرری کرے گی۔

(۲) فنڈ کے امور و کاروبار کی عمومی نگرانی، ہدایت، انتظام اور اس کے معاملات کی نسبت میں مجموعی پالیسی سازی بورڈ کو تفویض ہوگی جو ایسے تمام اختیارات استعمال کر سکے گا اور تمام افعال، کارہائے منصبی اور امور انجام دے سکے گا جو اس ایکٹ کے تحت فنڈ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال یا عمل میں لائے جاسکتے ہوں۔

(۳) شک و شبہ سے گریز کرنے کے لیے، فنڈ کی منتظم کے طور پر CEO کی جانب سے یا اس کے خلاف کارروائی کے علاوہ پاکستان کی کسی بھی عدالت میں فنڈ کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی دائر، داخل، جاری یا اس پر حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

۱۵۔ بورڈ کی تشکیل:- بورڈ، نجی شعبے سے نگران کونسل کے ذریعے مقرر کردہ سات ڈائریکٹرز پر مشتمل ہوگا

جنہوں نے معاشیات، انصرام سرمایہ کاری، بینک کاری، رسک مینجمنٹ، خزانہ، اکناکس، اکاؤنٹنسی، بزنس مینجمنٹ، قانون یا کسی دوسرے متعلقہ شعبے میں صلاحیت کو ثابت کیا ہو۔ نگران کونسل ڈائریکٹرز میں سے کسی ایک کو بورڈ کا بطور

چیئر مین نامزد کرے گی۔

۱۶۔ بورڈ کے ڈائریکٹر کی میعاد:- (۱) بورڈ کے ہر ڈائریکٹر کی میعاد عہدہ اپنی تقرری کی تاریخ سے پانچ سال تک کی ہوگی۔ بورڈ کا ڈائریکٹر ایک یا اس سے زیادہ اضافی میعاد کے لیے دوبارہ تقرری کا اہل ہوگا۔

(۲) بورڈ کا کوئی فعل، کارروائی یا فیصلہ صرف اس میں کسی آسامی کے خالی ہونے، یا بورڈ کی تشکیل میں نقص کی بناء پر باطل نہیں ہوگا۔

۱۷۔ بورڈ کے کارہائے منصبی اور ذمے داریاں:- (۱) بورڈ فنڈ کے امور کا ذمہ دار ہوگا اور اس کے پاس اس ایکٹ کے مقاصد کے حصول کے لیے تمام ضروری اختیارات ہوں گے۔ (۲) حسب ذیل اور ایسے دیگر جو ضوابط کی رُو سے مقرر کیے جائیں، بورڈ کے اختیارات، کارہائے منصبی اور ذمے داریاں ہوں گی، یعنی:-

(الف) اس ایکٹ کی مطابقت میں فنڈ کی سرمایہ کاری و نظم و نسق کی نگرانی کرنا اور ایسے طریقہ کار میں جو بورڈ فنڈ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین ہو؛

(ب) اس ایکٹ کے مقاصد کے حصول کے لیے فنڈ کے لیے ضروری مالی، انتظامی و سرمایہ کاری پالیسیاں، اور معیاری آپریٹنگ طریقہ کار مرتب کرنا اور اس پر عمل درآمد کی نگرانی کرنا؛

(ج) فنڈ کا سرمایہ کاری اختیار مرتب کرنا اور دفعہ ۲۵ کے مطابق سرمایہ کاری کے منتظمین کا تقرر کرنا؛

(د) زیادہ سے زیادہ ممکنہ مطابق خطرہ منافع حاصل کرنے کے لیے فنڈ کے اثاثہ جات کی بلا واسطہ یا دیگر اداروں کے ذریعے سے سرمایہ کاری کرنا؛

(ه) فنڈ کی سرمایہ کاری کے منافع اور آمدنی کو دوبارہ سرمایہ کاری میں لگانا؛

(و) فنڈ مقاصد کے حصول کے لیے داخلی پالیسیوں و مقاصد، اور کارکردگی اشاریوں کا اجراء کرنا؛

(ز) بورڈ کی طرف سے قائم کردہ کارکردگی اشاریوں کے مطابق فنڈ کی مجموعی کارکردگی پر عمل

کرنا؛

(ح) فنڈ کے سرمایہ کاری مجموعے اور سرمایہ کاریوں کے لیے وقتاً فوقتاً کارکردگی کے جائزے کے عمل کی نگرانی کرنا؛

(ط) فنڈ کا سالانہ بجٹ منظور کرنا اور اس کے مالی گوشواروں کی توثیق کرنا اور نگران کونسل کو منظوری کے لیے پیش کرنے کی کارروائی میں منافع تقسیم کرنے کی تجویز دینا؛

(ی) ہر مالی سال کے لیے فنڈ کی مالی حیثیت اور اس کے امور کے نتائج کے بارے میں آڈیٹرز کی رپورٹوں اور چیف ایگزیکٹو افسر کی رپورٹ کو منظور کرنا اور اس کی منظوری کے لیے نگران کونسل کو پیش کرنا؛

(ک) سرمایہ کاری کمیٹی کی منظوری اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی نگرانی کے بعد مشاورتی کمیٹی کے مشورے سے فنڈ کی سرمایہ کاری اور کاروباری منصوبے پر بحث و مباحثہ کرنا اور اس کو منظور کرنا؛

(ل) فنڈ کے نظم و نسق ضوابط اور اس کے ملازمین، اس کے بورڈ کے ڈائریکٹرز اور اس کے مشیروں کے مفادات کا عدم تضادم ضابطہ منظور کرنا؛

(م) فنڈ کے مالی، انتظامی اور تکنیکی ضوابط، عملے کے ضوابط، معاہدات اور خریداری اور فراہمی خدمات کے ضوابط کا حکومتی قواعد و ضوابط کی پاسداری کے تابع کیے بغیر اجراء کرنا؛

(ن) فنڈ کے امور کے لیے ضروری داخلی پالیسیوں اور طریقہ ہائے کار کا اجراء کرنا؛

(س) فنڈ میں اعلیٰ سطح کے عہدوں پر بھرتی کی توثیق کرنا؛

(ع) آڈیٹرز کی تقرری یا تبدیلی، اور ان کی فیسوں کا تعین کرنا؛

(ف) فنڈ کی جانب سے اپنے لین دین، سرمایہ کاری اور معاہدوں میں مشاہدہ کرنا ضابطہ جات اور طریقہ ہائے کار کا اجراء کرنا؛

(ص) معیارات و درجہ بندی کا اجراء کرنا، فنڈ کی مالی حیثیت اور اس کی متوقع مالی کارکردگی کی ضمانت دینا، اور ایسے معیارات اور درجوں کی مطلوبہ تعمیل کے لیے ضروری فیصلے صادر کرنا؛

(ق) فنڈ کے تنظیمی و انتظامی ڈھانچے اور فنڈ کے عملے کے اختیارات بشمول معاہدے کرنے کے

اختیارات کی منظوری؛

- (ر) بورڈ کے امور اور اجلاسوں کو منضبط کرنے والے ضوابط مرتب کرنا؛
- (ش) CEO کی طرف سے ذمے لیے گئے تمام تکنیکی، انتظامی اور مالی امور کی نگرانی کرنا؛
- (ت) تصفیاتی معاہدوں و ثالثی معاہدوں کے علاوہ، قرض لینے اور دینے اور رہن کے معاہدوں یا فنڈ کے کسی بھی سرمایہ کاری منصوبوں کی مالی معاونت حاصل کرنے کے لیے رہن رکھوانے کی منظوری دینا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسے اختیارات کی رو سے تفویض کی اجازت نہیں دی جائے گی؛ اور

(ث) اس سے منسلک یا اس سے متعلقہ ایسی دوسری سرگرمیاں انجام دینا۔

۱۸۔ بورڈ کے ڈائریکٹرز کی نااہلیت:- کسی بھی شخص کی بورڈ کے ڈائریکٹر کے طور پر تقرری یا اس عہدے پر فائز نہیں کیا جائے گا، جو۔

(الف) ٹیکس چوری کرنے کے جرم میں مجاز عدالت کی طرف سے مجرم قرار دیا گیا ہو یا اسے دھوکہ دہی، رقوم کی غبن یا خورد برد کے لیے سزا سنائی گئی ہو یا اخلاقی پستی میں شامل کسی جرم کے لیے عدالت کی طرف سے مجرم قرار دیا گیا ہو؛

(ب) ریگولیٹری اتھارٹی یا مجاز عدالت قانون کی جانب سے مالی ذمے داری کے عہدے پر فائز ہونے کے حق سے محروم کیا جا چکا ہو؛

(ج) ایک ایسا شخص ہو جسے کسی مجاز عدالت قانون نے دیوالیہ قرار دیا ہو؛

(د) پاکستان کی سرکاری ملازمت میں ہو یا حکومت کا کوئی دیگر ملازم ہو؛

(ه) سرکاری شعبے کا شخص ہو؛ اور

(و) کسی مجاز عدالت قانون کی جانب سے کسی بھی جرم کا مجرم قرار دیا گیا ہو جس میں بے ایمانی، چاہے معاف کر دی گئی ہو، شامل ہے۔

وضاحت:- اس دفعہ کی اغراض کے لیے عبارت ”سرکاری شعبے کا شخص“ سے مراد ایسا شخص ہے جو

پاکستان کی ملازمت میں ہو یا مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) یا صوبائی اسمبلی کا رکن ہو یا کسی آئینی ہیئت یا ادارے کا ملازم ہو

جو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی ملکیت یا کنٹرول میں ہو اس میں یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے شامل نہیں ہیں۔

۱۹۔ بورڈ کے ڈائریکٹر کی برطرفی:- (۱) بورڈ کے ڈائریکٹر کو نگران کنسل کے تحریری حکم کے

ذریعے برطرف کیا جاسکے گا جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ،

(اول) دفعہ ۱۸ کے تحت کوئی بھی وجوہ قابل اطلاق ہے؛

(دوم) وہ جسمانی یا ذہنی طور پر اپنے کارہائے منصبی کو انجام دینے سے قاصر ہو چکا ہو جیسا

کہ ماہرین کے کسی آزاد طبی پینل نے قرار دیا ہو؛

(سوم) وہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے اس ایکٹ کے کسی بھی حکم یا اس کے تحت

وضع کردہ ضوابط کی خلاف ورزی میں ملوث پایا گیا ہو؛

(چہارم) اسے ایک مجاز عدالت قانون نے مجرمانہ جرم کے لیے مجرم قرار دیا ہو؛ یا

(پنجم) وہ بلا درخواست چھٹی بورڈ کے مسلسل تین یا اس سے زیادہ اجلاسوں سے غیر

حاضر ہو۔

(۲) بورڈ کا ڈائریکٹر نگران کنسل کو ارسال کردہ تحریری نوٹس کے ذریعے کسی بھی وقت اپنے عہدے سے

استعفیٰ دے سکے گا۔

۲۰۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کے کارہائے منصبی:- (۱) بورڈ کے ڈائریکٹر حسب ذیل امور انجام

دیں گے، یعنی:-

(الف) اس ایکٹ کے مطابق ڈائریکٹر کو عطاء کردہ اختیارات کے اندر عمل کرے گا؛

(ب) فنڈ کی کامیابی کو فروغ دے گا؛

(ج) آزادانہ فیصلے کرے گا؛

(د) مناسب دیکھ بھال، مہارت اور حسب ضرورت احتیاط کرے گا؛

(ه) مفادات کے تصادم سے گریز کرے گا؛

(و) فریق ثالث سے فوائد نہیں لے گا؛

(ز) مجوزہ لین دین یا انتظام میں دلچسپی ظاہر کرے گا؛ اور

(ح) موجودہ لین دین یا انتظام میں دلچسپی ظاہر کرے گا۔

(۲) بورڈ کے ڈائریکٹرز اپنے امور کی انجام دہی کے دوران بیرونی پیشہ ور اشخاص یا ماہرین کے مرتب کردہ مشوروں، آراء، رپورٹوں یا بیانات پر انحصار کر سکیں گے اور اس میں مشاورتی کمیٹی کی جانب سے فراہم کردہ مشورے، آراء، رپورٹس یا بیانات شامل ہوں گے۔

۲۱۔ بورڈ کی کمیٹیاں:- (۱) بورڈ حسب ذیل کمیٹی تشکیل کر سکے گا جو بورڈ کے کم از کم تین اراکین پر مشتمل ہوں گی، جو اس ایکٹ کے تحت اس کے کارہائے منصبی کی تعمیل کے لیے اس کی معاونت کریں گی۔

(الف) سرمایہ کاری کمیٹی؛

(ب) آڈٹ کمیٹی؛

(ج) رسک مینجمنٹ کمیٹی؛ اور

(د) ایسی دیگر کمیٹیاں جیسا کہ وہ ضروری یا قرین مصلحت منظور کرے۔

(۲) کمیٹی کی تقرری کے اختیارات، کارہائے منصبی، فرائض اور دیگر شرائط ایسی ہوں گی جیسا کہ بورڈ مقرر کرے گا۔

(۳) بورڈ کمیٹی کے اراکین اتنی مدت کے لیے عہدے پر فائز ہوں گے جو بورڈ متعین کرے گا۔

(۴) کمیٹی کے ہر اجلاس کے نکات کو کمیٹی کے اجلاس کے بعد بورڈ کے اگلے اجلاس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔

(۵) بورڈ ضروری پالیسیاں اور طریقہ کار مرتب کرے گا تاکہ کمیٹیوں کو ان کی تفویض کردہ ذمے داریوں کی آزادانہ اور موثر کارکردگی کے امر کو یقینی بنایا جاسکے۔

(۶) تمام فیصلے کمیٹی کے اراکین کی اکثریت رائے کی بنیاد پر کیے جائیں گے اور ووٹوں کے مساوی ہونے کی صورت میں چیئر پرسن اپنے حتمی ووٹ کا استعمال کر سکے گا۔

۲۲۔ چیف ایگزیکٹو افسر اور دیگر ملازمین:- (۱) بورڈ CEO کی قابل تجدید پانچ سال کی

میعاد کے لیے تقرری کرے گا اور وہ بورڈ کارکن متصور ہوگا۔ CEO کی تقرری، اختیارات اور اس کی مالی مراعات کا تعین بورڈ کی قرارداد کے ذریعے کیا جائے گا۔ CEO ہر حوالے سے فریقین ثانی اور عدالتوں کے روبرو فنڈ کی نمائندگی

کرے گا۔

(۲) بورڈ کی طرف سے مرتب کردہ رپورٹ اور CEO کو بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کرنے اور اس حوالے سے اس کی گفتگو و نقطہ نظر سننے کے بعد بورڈ کی قرارداد کے ذریعے CEO کو عہدے سے مستعفی یا ہٹایا جائے گا۔ بورڈنگران کونسل کے آنے والے اجلاس میں اپنی رپورٹیں پیش کرے گا۔

(۳) فنڈ وقتاً فوقتاً ایسے افراد کو فنڈ کے ملازمین کے طور پر شامل کر سکتا ہے جنہیں اس طرح کا معاوضہ اور الاؤنس دیا جائے گا اور ان شرائط و ضوابط پر ایسی ملازمت پر فائز رہیں گے جو کہ ضوابط کے ذریعے تجویز کیے جائیں۔

۲۳۔ سی ای او (CEO) کے اختیارات :- سی ای او (CEO) بورڈ کی عمومی نگرانی کے تابع،۔

(الف) بورڈ کے فیصلوں کے اطلاق کا ذمہ دار ہوگا اور فنڈ اور عملہ اور املاک کے یوم بہ یوم انتظام اور انصرام کو عمل میں لائے گا؛

(ب) بورڈ کے ریکارڈ کا متولی ہوگا؛

(ج) بورڈ کی منظوری پر فنڈ پر وگرا موں اور بجٹس کی تجویز اور ان پر عملدرآمد کی نگرانی کا ذمہ دار ہوگا؛

(د) فنڈ کے کام کی منصوبہ بندی کی تیاری اور اس کی انتظامی اکائیوں کے لیے کارکردگی کی نشاندہی کرنے والوں کا تعین کرنے کا ذمہ دار ہوگا؛

(ه) انتظامی اور مالیاتی ضوابط تجویز کرنے یا فنڈ کے کسی بھی اندرونی ضوابط یا وہ جو فنڈ کی سرگرمیوں سے متعلق ہوں کا ذمہ دار ہوگا؛

(و) فنڈ کے عملہ کی اس کے ذریعے عطا کردہ اور ضوابط کے ذریعے تعین کردہ اختیارات کے مطابق بھرتی اور نگرانی کا ذمہ دار ہوگا؛

(ز) فنڈ کی حکمت عملی کے مطابق کارکردگی ظاہر کرنے والوں کا تعین کرنے کا ذمہ دار ہوگا؛

(ح) اس کی ملکیت تمسکات کا تحویل دار اس پر اطلاق کردہ قانونی نظام میں فراہم کردہ مقتضیات کے مطابق معاہدہ کرنے کا ذمہ دار ہوگا؛

(ط) بورڈ کی جانب سے جاری کردہ قراردادوں کے اطلاق کی پیروی کرنے کا ذمہ دار ہوگا؛

(ی) بجٹ فنڈ کی تیاری میں نگرانی کرنا اور اس سے بورڈ کو پیش کرنے کا ذمہ دار ہوگا؛

(ک) سالانہ رپورٹ تیار کرنے کا ذمہ دار ہوگا جو فنڈ کی تفصیلات کا کردگی، مالیاتی حیثیت، کاروبار کی کارکردگی اور آنے والے مالیاتی سال کے لیے منصوبہ پر مشتمل ہوگی اور اس کو فنڈ کے مالیاتی سال کے اختتام کی تاریخ سے نوے دنوں کے اندر بورڈ کو پیش کرے گا؛

(ل) بورڈ کی جانب سے اختیار کردہ سالانہ بجٹ کی مطابقت میں فنڈ کے مصارف کی بابت احکامات جاری کرنے کا ذمہ دار ہوگا؛

(م) تمام قسم کے معاہدوں اور اقرارناموں میں اختیارات کی مطابقت میں جیسا کہ ضوابط کے ذریعے صراحت کیے جائیں شامل ہونے کا ذمہ دار ہوگا؛

(ن) بورڈ اور فنڈ کی ایڈوائزی کمیٹی کے ساتھ مؤثر طور پر تعاون کرنا اور آزاد ابلاغ کو برقرار رکھنا، حکمت عملی کے اہمیت کے امور پر اجتماعی شمولیت اور مشاورت کو یقینی بنانے کے لیے، آگاہ کردہ فیصلہ سازی کے لیے بہم سہولت پہنچانے اور فنڈ کی خوشحالی اور مجموعی کامیابی کے فروغ کے لیے؛ اور

(س) دیگر ایسے کارہائے منصبی انجام دینے کا ذمہ دار ہوگا جیسا کہ بورڈ کی جانب سے تفویض کیے جائیں:

مگر شرط یہ ہے کہ شق (س) کی اصطلاح میں کارہائے منصبی کی تفویض۔

(اول) عمومی یا خصوصی طور پر وضع کیا جائے گا اور ایسی شرائط پابندیوں، تحفظات اور استثنیات سے

مشروط ہوں گے جیسا کہ بورڈ کی جانب سے متعین کیے جائیں؛

(دوم) بورڈ کی جانب سے کسی بھی وقت منسوخ کیے جاسکیں گے؛ اور

(سوم) مذکورہ کارہائے منصبی استعمال کرنے سے بورڈ کو خود باز نہیں رکھے گا۔

۲۴۔ ایڈوائزی کمیٹی:۔ (۱) نگران کار کونسل کی جانب سے تشکیل دی گئی ایڈوائزی کمیٹی مالیات،

اقتصادیات یا دیگر متعلقہ شعبوں کے ساتھ رہنمائی کرنے والے عالمی طور پر ممتاز ماہرین پر مشتمل ہوگی۔

(۲) ہر ایک ایڈوائزی کمیٹی ممبر پانچ سال کی میعاد تک خدمات انجام دیں گے اور ایک یا ایک سے زیادہ

اضافی میعاد کے لیے دوبارہ تقرری کی اہل ہوگی۔

(۳) پہلی ایڈوائزی کمیٹی اس کی میعاد کے لیے بطور نامزدگی کمیٹی عمل انجام دے گی۔

- (۴) ایڈوائزری کمیٹی بورڈ کو یا اس کی ہدایت پر سی ای او (CEO) کو آگاہ کرے گی اور مشورہ کرے گی۔
- (۵) ایڈوائزری کمیٹی فنڈ کے انتظام میں بورڈ کے اختیارات استعمال کرنے کی مجاز نہیں ہوگی۔
- (۶) ایڈوائزری کمیٹی بورڈ کو سالانہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے منصوبے کی بابت غور کرنے اور اطلاق کرنے کے لیے تجویز دے سکے گی۔

- (۷) ایڈوائزری کمیٹی کی جانب سے دی گئی رہنمائی یا مشورے کو تحریری طور پر قلمبند کیا جائے گا۔
- (۸) جہاں بورڈ یا بورڈ کا کوئی فرد ڈائریکٹر ایڈوائزری کمیٹیوں کے مشورے یا رہنمائی سے انحراف کرتا ہے تو مذکورہ انحراف فنڈ کی سالانہ رپورٹ میں قلمبند کیا جائے گا۔

- ۲۵۔ سرمایہ کاری تنظیمیں:-** (۱) بورڈ ایسے طریقہ کار میں جیسا کہ ضوابط کے ذریعے صراحت کیا جائے اور مسابقتی اور شفاف طریق عمل کے ذریعے سرمایہ کاری کے منتظم بننے کی مطلوبہ اہلیت، مہارت، قابلیت اور تجربہ کے حامل افراد کی اتنی تعداد جیسا کہ ضروری ہو مقرر کرے گا۔
- (۲) جب سرمایہ کاری منتظم کا تقرر کیا جا رہا ہو تو، بورڈ دیگر متعلقہ عوامل کے مابین حسب ذیل غور و خوص کو ملحوظ رکھے گا، یعنی:-

- (الف) بطور سرمایہ کاری منتظم تقرری کے لیے مقابلہ کرنے والے شخص کی متعلقہ قابلیت اور تجربہ؛
- (ب) متعلقہ سرمایہ کاری کے شعبے میں بطور سرمایہ کاری منتظم تقرری کے لیے مقابلہ کرنے والے شخص کی مہارت؛ اور
- (ج) اثاثوں کی بابت آپریشنل اور مالیاتی خطرہ کو کنٹرول کرنے میں بطور سرمایہ کاری منتظم تقرری کے لیے مقابلہ کرنے والے شخص کا پیشہ وارانہ ریکارڈ جو اس شخص نے سرمایہ کاری منتظم کی حیثیت سے سرانجام دیا ہے یا دے رہا ہے؛

مگر شرط یہ ہے کہ بورڈ کی منظوری سے مشروط سرمایہ کاری منتظم کے کارہائے منصبی فنڈ کے ملازم کے علاوہ دیگر کسی شخص کو تفویض کیے جاسکیں گے جس کے پاس مذکورہ سرگرمی کا کسی بھی مالیاتی خدمات کے منضبط کار کا لائسنس ہو۔

باب۔ چہارم آپریشنز

۲۶۔ ذیلی فنڈز کا قیام:- (۱) فنڈ بورڈ کی منظوری سے ایک یا ایک سے زیادہ ذیلی فنڈ قائم کر سکے گا۔

(۲) ذیلی فنڈ کے پاس ایک آزاد مالیاتی استعبداد اور سرمایہ ہوگا بورڈ کی جانب سے سرکاری جریدے میں اس کی اشاعت کی تاریخ سے ذیلی فنڈ کسی بھی اثاثوں، املاک، حقوق اور ذمہ داریوں کو حاصل کرنے اور قبضے میں رکھنے کی غرض سے قانونی حیثیت حاصل کرے گا۔

(۳) فنڈ بورڈ کی منظوری سے مشروط فنڈ کا کوئی بھی اثاثہ کسی بھی سرمایہ کاری کے ذرائع میں منتقل کر سکے گا جو فنڈ ذیلی فنڈ یا دیگر کسی قانونی ہیئت یا ٹرسٹس کی شکل لے سکے گا۔

(۴) فنڈ دیگر سرمایہ کاروں یا قانونی ہیٹوں ٹرسٹ کی ملکیت یا فنڈ کی جانب سے انتظام کردہ سے کسی بھی شکل میں ذیلی فنڈز میں کاروباری حصص اور اقتسابی قرض قبول کر سکے گا۔

۲۷۔ فنڈ کو قبضے میں رکھنا اور سرمایہ کاری کرنا:- (۱) فنڈ کو سرمایہ کاری کے مینڈیٹ کی مطابقت

میں اور کسی بھی دوسرے طریقے سے سرمایہ کاری کے مینڈیٹ سے مطابقت نہ رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کرنی چاہیے کہ بورڈ اسے فنڈ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لیے سب سے زیادہ مناسب سمجھتا ہے۔

(۲) بورڈ سال میں کم از کم دو بار فنڈ کے حجم اور اس کے طریقہ کار کا جائزہ لے گا جس میں فنڈ میں رکھی گئی رقم کو فنڈ کی موجودہ اور ممکنہ ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لگایا جاتا ہے اور اس جائزے کی روشنی میں بورڈ فنڈ کو قبضے میں رکھنے میں کوئی ضروری تسویہ کر سکتا ہے۔

۲۸۔ سالانہ سرمایہ کاری کا منصوبہ اور فنڈ کا بجٹ:- مالی سال کے آغاز سے قبل مذکورہ تاریخ کو

یا پہلے بورڈ ذیل کی منظوری دے گا۔

(الف) بجٹ جو اخراجات کو ظاہر کرتا ہو جو اس مالی سال کے دوران دفعہ ۶ کے اغراض کے لیے

اٹھانے کے لیے تجویز کیا گیا ہے؛ اور

(ب) سپروائزری کونسل کی جانب سے منظور کردہ سرمایہ کار کے مینڈیٹ کی مطابقت میں ایک

تحریری منصوبے کے اور اس میں شامل ہوگا۔

(اؤل) سرمایہ کاری کے اشاریے جس میں فنڈ کی سرمایہ کاری کی جاسکتی ہے اور ان درجات

میں سرمایہ کاریوں کے لیے معیار کا انتخاب؛

(دوم) قرض، سیالیت، آپریشنل، کرنسی، مارکیٹ اور دیگر خطرات کے انتظام سے متعلق

اشارے؛

(سوم) ممنوعہ یا پابندی عائد کردہ سرمایہ کاریوں یا دیگر سرمایہ کاری کی رکاوٹوں یا حدود پر

اشارے؛ اور

(چہارم) فنڈ کے مجموعی تمسکات میں خطرے اور واپسی کے درمیان قابل قبول توازن کے

بارے میں معلومات؛

۲۹۔ عام محفوظات کا قیام اور آپریشن:۔ (۱) فنڈ ایک عام محفوظہ قائم کرے گا جس میں یہ اپنے

مالی سال کے اختتام پر فنڈ کے اخراجات سے زائد آمدن میں سے کم از کم پچاس فیصد تصرف میں لائے گا۔

(۲) بورڈ اپنی بلا شرکت غیر صوابدید پر کسی بھی دیے گئے مالی سال میں اضافی سے عام محفوظہ میں زیادہ رقم

مختص کرنے کا فیصلہ کر سکے گا۔

(۳) اگر کسی مالی سال میں فنڈ کی آمدنی بمع کسی اضافی آمدن کے جو پچھلے مالی سال سے آگے لائی گئی ہے

جو فنڈ کو مصارف پورے کرنے اور ذیلی دفعہ (۱) کے تحت درکار فراہمی کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے تو کمی کو عام

محفوظہ سے پورا کیا جائے گا۔

۳۰۔ وفاقی حکومت کو منافع کی ادائیگی:۔ جہاں ایک مالیاتی سال میں فنڈ میں آنے والے محصولات

ذیل کی ضرورت سے زیادہ ہو۔

(الف) اس سال کے فنڈ کے اخراجات پورے کرنے سے؛

(ب) فنڈ کی جانب سے اس کے سرمایہ کاری کے مینڈیٹ کی تعمیل میں اخراجات اور سرمایہ کاری

وضع کرنے کی ضرورت پوری کرنے سے؛ اور

(ج) فنڈ کو دفعہ ۲۹ کی اصطلاح میں اس کے عام محفوظہ میں مدد بندی کے قابل بنا سکے؛

فنڈ اس طرح کے اضافی منافع میں سے وفاقی حکومت کو وزارت خزانہ کے ذریعے ادائیگی کر سکے گا جیسا کہ بورڈ وقتاً فوقتاً متعین کرے۔

۳۱۔ فنڈ کے اثاثوں کو بطور ضمانت استعمال کرنے کی ممانعت:۔ (۱) فنڈ کے اثاثے ذیل کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔

(الف) قرضوں، ضمانتوں، وعدوں یا دیگر کسی شخص یا ہیئت خواہ سرکاری ہو یا نجی کی دیگر واجبات کے لیے بطور ضمانت؛ یا

(ب) وفاقی حکومت کو قرض فراہم کرنے کے لیے؛

(۲) فنڈ اپنے اثاثوں کو زیر غور کسی بھی سرمایہ کار میں بطور ضمانت استعمال کر سکتا ہے سرمایہ کاری کمیٹی کی پیشگی منظوری سے مشروط اور سرمایہ کاری کمیٹی کو اپنی منظوری کے حصے کے طور پر یہ طے کرنا چاہیے کہ فنڈ کی سرمایہ کاری میں ایسے اثاثوں کا بطور ضمانت استعمال فائدہ مند ہے۔

(۳) کوئی بھی معاہدہ، اقرار نامہ یا انتظام اس حد تک کہ وہ ذیلی دفعہ (۱) میں محولہ اثاثوں میں فراہم ہونے کا ارادہ رکھتا ہے خواہ ضمانت، تمسکات، رہن یا مزاحم ہونے کی دیگر کسی شکل کے ذریعے تو وہ کالعدم اور باطل ہو جائے گا۔

۳۲۔ سرکاری نجی شراکت داری:۔ فنڈ کے مقاصد کی پیروی میں سپروائزری کمیٹی اس کی اپنی کاوش سے یا وفاقی حکومت کی درخواست پر فنڈ کے کسی بھی حصے کی سرکاری نجی شراکت داری اتھارٹی ایکٹ ۲۰۱۷ء (نمبر ۸ بابت ۲۰۱۷ء) کے تحت حکومت کے ساتھ بطور نجی شراکت دار انفراسٹرکچر کی ترقی کی غرض کے لیے سرمایہ کاری کر سکتی ہے۔

حصہ۔ پنجم

متفرقات

۳۳۔ اندرونی محاسبہ کار منصبی:۔ (۱) بورڈ فنڈ میں ایک اندرونی محاسبہ کار منصبی قائم کرے گا اور

اندرونی محاسبہ کار بورڈ کی محاسبہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کرے گا۔

(۲) محاسبہ کمیٹی کم از کم سہ ماہی کی بنیاد پر بورڈ کو اپنی رپورٹیں پیش کریں گی۔

۳۴۔ اکاؤنٹس کی کتابیں:- (۱) بورڈ درست اکاؤنٹس اور دیگر ریکارڈز کو برقرار رکھے گا جو فنڈ

کی امور کی صورتحال کے صحیح اور شفاف نقطہ نظر کی عکاسی کرتے ہوں اور بین الاقوامی مالیاتی رپورٹنگ کے معیارات کے مطابق مالیاتی گوشوارے تیار کرے۔

(۲) فنڈ دفعہ ۲۶ کے تحت قائم کردہ ہر ایک ذیلی فنڈ کے الگ مالیاتی گوشوارے بھی تیار کرے گا متعلقہ بین الاقوامی مالیاتی رپورٹنگ کے معیارات کے مطابق۔

۳۵۔ اکاؤنٹس کا محاسبہ:- (۱) فنڈ کے اکاؤنٹس کا محاسبہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ایک یا ایک سے

زیادہ آزاد محاسبہ کاروں کے ذریعے کیا جائے گا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آرڈیننس ۱۹۶۱ء (نمبر ۱۰ مجریہ ۱۹۶۱ء) کے مفہوم میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گے ان کا تقرر بورڈ کی جانب سے کیا جائے گا۔

(۲) بورڈ محاسبہ کمیٹی کی سفارش پر پانچ سال کی میعاد تک بیرونی محاسبہ کاروں کا تقرر کرے گا۔

(۳) بورڈ محاسبہ کمیٹی کی سفارش پر فنڈ کے بیرونی محاسبہ کاروں کا معاہدہ منسوخ کر سکے گا اور محاسبہ کار کی برخاستگی کی اطلاع بمع وجوہات کے نگران کونسل کو ضروری جائے گی۔

(۴) محاسبہ کار کی جانب سے استعفیٰ دیے جانے کی صورت میں یہ بورڈ کو اپنے استعفیٰ کی وجوہات سے آگاہ کرے گا۔

(۵) بیرونی محاسبہ کار محاسبہ سے پیدا ہونے والے کسی بھی اہم امور پر بورڈ اور محاسبہ کمیٹی کو رپورٹ کرے گا بالخصوص مالیاتی رپورٹنگ کی کارروائی سے متعلق اندرونی کنٹرول میں کمزوریوں پر۔

(۶) بیرونی محاسبہ کاروں کو فنڈ کے تمام اکاؤنٹس اور کتابوں کو معائنہ کرنے اور اس کی ہدایات کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

(۷) آڈیٹر جنرل آف پاکستان بیرونی محاسبہ کاروں کی جانب سے ذیلی دفعہ (۱) کے تحت انعقاد کردہ محاسبوں کو مضرت پہنچائے بغیر فنڈ کے اکاؤنٹس کے محاسبے کا انعقاد کرے گا اور مذکورہ محاسبہ کا پالیسی فیصلوں، سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کے فیصلے بشمول فنڈ کے ذریعے اس کی واپسی کی خوبیوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔

(۸) کسی بھی استعفیٰ دینے والے بیرونی محاسبہ کار کو بورڈ کو ایک خط فراہم کرنا چاہیے جس میں استعفیٰ کی

وجوہات بیان کی جائیں۔

۳۶۔ رپورٹس:- (۱) فنڈ پہلی، دوسرا اور تیسری سہ ماہی کے اختتام کے بعد ساٹھ دنوں میں نگران کنسل

کو کچھلی سہ ماہی کے دوران اس کے آپریشنز اور سرگرمیوں پر سہ ماہی رپورٹ پیش کرے گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت سہ ماہی رپورٹوں میں سہ ماہی کے دوران فنڈ کی کارکردگی اور اثاثوں کی مالیت اور ہر ایک سہ ماہی کے اختتام پر اثاثے کہاں رکھے گئے ہیں شامل ہوگا۔

(۳) فنڈ بورڈ کی منظوری سے ہر ایک مالیاتی سال کے اختتام پر ایک سو بیس دنوں کے اندر فنڈ کی سالانہ رپورٹ کے ہمراہ فنڈ کے کھاتوں کے گوشوارے کی ایک نقل جو محاسبہ کاروں کی جانب سے تصدیق شدہ ہو اور محاسبہ کاروں کی ایک نقل کے ہمراہ نگران کنسل کو ارسال کرے گا۔

(۴) فنڈ کی کیپٹل کرنسی پاکستانی ہوگی اور دیگر کوئی کرنسی ہوگی جس کی بورڈ نے منظوری دی ہو۔

(۵) اس کے علاوہ، فنڈ۔

(الف) نگران کنسل کو دیگر رپورٹ پیش کرے گا اور دیگر کوئی معلومات فراہم کرے گا جو بورڈ

کے آپریشن اور سرگرمیوں کی بابت درکار ہوں؛ اور

(ب) نگران کنسل کو دیگر کوئی رپورٹ پیش کرے گا جو یہ قابل مطلوب سمجھے۔

۳۷۔ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کو سالانہ رپورٹ پیش کرنا:- نگران کنسل بورڈ سے رپورٹ

کی وصولی سے تیس دنوں کے اندر جیسا کہ دفعہ ۳۶ کی ذیلی دفعہ (۳) میں دیا گیا ہے رپورٹ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کو پیش کرے گی۔

۳۸۔ انکشاف عام:- فنڈ کے لیے ایک انکشاف عام پالیسی وضع کرے گا جو بہترین بین الاقوامی

معیارات اور مشقوں کی پیروی کرے گی اور اس میں شامل ہوگا لیکن حسب ذیل تک محدود نہیں ہوگی۔

(الف) معلومات کی حد اور قسم جس کو عام کیا جانا ہے؛

(ب) معلومات کی فریکوئنسی اور ٹائم لائن جس کا مقصد عوامی سطح پر پھیلا نا ہے؛

(ج) عوامی معلومات کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والا ذریعہ؛ اور

(د) اس دفعہ کی، مطابقت میں انکشاف کردہ معلومات کے علاوہ فنڈ ایک سالانہ رپورٹ تیار

کرے گا اور عوامی طور پر جاری کرے گا جو بین الاقوامی معیارات اور مشقوں پر عمل پیرا ہو
رپورٹ میں اس ایکٹ کے تحت ظاہر کرنے کے لیے درکار تمام معلومات اور دیگر کوئی
متعلقہ معلومات جو بورڈ کی جانب سے مناسب سمجھی گئی ہو پر مشتمل ہوگی۔

۳۹۔ افشائے مفاد:- (۱) بورڈ کا ہر ایک رکن اور فنڈ کے ملازم کسی بھی تجارتی، مالیاتی یا دیگر

کاروباری مفاد کا تحریری طور پر انکشاف کرے گا، جو وہ یا اس کی شریک حیات اور منحصر بچوں کو ہو سکتا ہے خواہ براہ راست
ہو یا بلا واسطہ ہو اور جس کے فنڈ کے مفاد میں منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔

(۲) اپنے فرائض کی انجام دہی میں ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اشخاص فنڈ کے مفادات کو اپنے مفادات پر
ترجیحی دیں گے۔

(۳) بورڈ کے ڈائریکٹرز کسی بھی فیصلے میں حصہ نہیں لیں گے اور وہ ایسے معاملات پرووٹ دینے سے بعض
رہیں گے جس میں ان کے تجارتی، مالیاتی یا دیگر کاروباری مفاد یا جن پر ان کے خاندان ملوث ہوں کا مفاد ہو۔

۴۰۔ فنڈ کا مالیاتی سال:- فنڈ کو مالیاتی سال حکومت پاکستان کا مالیاتی سال ہوگا جو یکم جولائی سے شروع ہو
رہا ہو اور آنے والے سال کے ۳۰ جون کو ختم ہو رہا ہو۔

۴۱۔ بورڈ کے ڈائریکٹرز اراکین، فنڈ کے ملازمین اور ایجنٹس کا ذمہ داری سے مستثنیٰ:-

بورڈ، ایڈوائزری کمیٹی اور ان کے اراکین اور فنڈ کے ملازمین کے خلاف کسی بھی شے کے لیے جو اس نے
انجام دیا ہو یا اس ایکٹ کے تحت اس سے عطاء کردہ کسی فرض یا اختیار یا کارہائے منصبی کی انجام دہی یا استعمال میں کسی
خطا پر کوئی بھی مقدمہ، استغاثہ یا دیگر قانونی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی تاوقتیکہ عمل یا خطا سے یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ
بدنیتی میں کی گئی ہے۔

(۲) بورڈ کا ڈائریکٹر ایڈوائزری کمیٹی اور فنڈ کے ملازمین پر ذاتی حیثیت میں ان کی سرکاری حیثیت میں
کی گئی کارروائی کے لیے مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔

۴۲۔ رازداری کا تحفظ:- (۱) ماسوائے اس کے فرائض کی انجام دہی یا اس کے افعال کو انجام دینے

کے یا جب کسی قانون کی دفعات کے تحت کسی عدالت کی طرف سے قانونی طور پر ایسا کرنے کی ضرورت ہو بورڈ کا کوئی
رکن یا فنڈ کا ملازم کسی شخص کو بورڈ یا فنڈ یا کسی بھی شخص کے معاملات سے متعلق جو اس نے اس ایکٹ کے تحت کام کرنے

یا اپنے اختیارات کے استعمال میں حاصل کیا ہو کوئی بھی معلومات افشاں نہیں کرے گا۔
(۲) کوئی بھی شخص جو ذیلی دفعہ (۱) کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ضوابط کے ذریعے صراحت کردہ طریقہ کار کی مطابقت میں تادیبی کارروائیوں کا مستوجب ہوگا۔

۴۳۔ ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے خفیہ معلومات کا استعمال:-

اگر بورڈ کا کوئی بھی ملازم یا فنڈ کا ایجنٹ ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی معلومات کا استعمال کرتا ہے جو اس نے اس ایکٹ کے تحت اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی میں حاصل کیے ہوں جو فنڈ یا کسی بھی ہیئت جس نے فنڈ میں سرمایہ کاری کی ہو یا فنڈ کے کسی سرمایہ کار کے امور سے متعلق ہو تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا اور وہ جرمانے کا مستوجب ہوگا جو اس کے حاصل کردہ فائدے کا دگنا ہوگا علاوہ ضوابط میں صراحت کردہ طریقہ کار کی مطابقت میں تادیبی کارروائیوں کے؛

۴۴۔ نیک نیتی سے کی گئی کارروائی کا تحفظ:-

(۱) بورڈ کے ڈائریکٹرز، سرپرست اعلیٰ، منتظم سرمایہ کاری اور ملازمین کے خلاف نیک نیتی سے انجام دی گئی شے یا خطا یا اس ایکٹ یا فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون کے تحت عطاء کردہ فرض، اختیار یا کسی بھی کارہائے منصبی کی انجام دہی کے لیے کوئی بھی مقدمہ استغاثہ یا دیگر قانونی کارروائیوں یا نقصان یا متعلق عمل کے لیے کارروائی نہیں کی جائے گی تا وقتیکہ عمل یا خطا کا تعین نہ کیا گیا ہو کہ یہ بری نیت سے کیا گیا ہے۔

(۲) سرپرست اعلیٰ، بورڈ کا ڈائریکٹر، منتظمین سرمایہ کاری، ملازمین، مشیران اور کنسلٹنٹس پر ان کی ذاتی

حیثیت میں ان کی سرکاری استعبداد میں کیے گئے عمل کے لیے مقدمہ نہیں چلایا جائے گا اور ایسے کسی مقدمے کی صورت میں فنڈ اس کے حتمی فیصلے تک اخراجات برداشت کرے گا۔

(۳) فنڈ بورڈ کے ہر ایک ڈائریکٹر، سابقہ ڈائریکٹر یا فنڈ کے ملازم، یا کسی بھی شخص کے تاوان کی تلافی

کرے گا جس نے فنڈ کی درخواست پر بطور ڈائریکٹر یا کسی ہیئت کی افسر کے جس کا فنڈ حصہ دار ہے یا تھا یا جس میں فنڈ کا اس شخص کی جانب سے اس استعداد میں اٹھائی گئی کسی ذمہ داری کے خلاف مالیاتی حصہ ہے یا تھا تا وقتیکہ ذمہ داری کا تعلق ایمانداری اور نیک نیتی سے کام کرنے میں ناکامی سے ہو۔

۴۵۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار:-

نگران کونسل سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے اس ایکٹ کے اغراض کو عمل میں لانے کے لیے قواعد وضع کر سکتی ہے۔

۴۶۔ ضوابط وضع کرنے کا اختیار:- بورڈ سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے تمام امور کے

لیے ضوابط وضع کر سکے گا جن کے لیے اس ایکٹ کے اغراض کو عمل میں لانے کے لیے یہ ضروری یا قرین مصلحت ہے۔

۴۷۔ جدولز میں ترمیم کرنے کا اختیار:- نگران کونسل، سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے جدولز

میں ترمیم کر سکے گی۔

۴۸۔ آرڈیننس نمبر ۵۲ مجریہ ۲۰۰۲ء سے استثناء:- نجکاری کمیشن آرڈیننس ۲۰۰۰ء (نمبر ۵۲

مجریہ ۲۰۰۰ء) کی دفعات فنڈز کے ذریعے حصول ترک اور اثاثوں کی منتقلی پر قابل اطلاق نہیں ہوں گی۔

۴۹۔ آرڈیننس نمبر ۵۲ مجریہ ۲۰۰۲ء سے استثناء:- فنڈ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی

آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۵۲ مجریہ ۲۰۰۰ء) کی اطلاق پذیر سے مستثناء ہوگا۔

۵۰۔ ایکٹ نمبر ۷ بابت ۲۰۲۳ء سے استثناء:- فنڈ اور ریاست کی ملکیت انٹرپرائزز اکثریت فنڈ کی

ملکیت ہیں ریاست کی ملکیت انٹرپرائزز (گورننس اور آپریشنز) ایکٹ ۲۰۲۳ء (نمبر ۷ بابت ۲۰۲۳ء) کی اطلاق پذیری سے مستثناء ہوگا۔

۵۱۔ ایکٹ دیگر قوانین پر غالب ہوگا:- اس ایکٹ کی دفعات فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون

میں شامل کسی بھی شے کے باوصف مؤثر ہوں گے اور ایسا کوئی بھی قانون، قاعدہ یا ضابطہ کسی بھی عدم مطابقت کی حد تک اس ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے غیر مؤثر ہوں گی۔

۵۲۔ ازالہ مشکلات کا اختیار:- اگر اس ایکٹ کی دفعات کو مؤثر بنانے میں کوئی مشکل پیش آئے تو

وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں حکم کی اشاعت کے ذریعے ایسی دفعات وضع کر سکے گی جو اس ایکٹ کی دفعات سے متناقض نہ ہوں جیسا کہ ازالہ مشکل کے لیے اس سے ضروری یا قرین مصلحت نظر آئے۔

جدول - اول

اثاثوں کی منتقلی

[دیکھتے دفعہ ۹ (۲)]

وفاقی حکومت کی حسب ذیل اثاثوں / ہیٹھوں کی تمام ملکیت دفعہ ۹ (۲) کی اصطلاح میں فنڈ کو منتقل شدہ سمجھی

جائے گی:

نمبر شمار	کمپنی کا نام	حکومتی شیئر ہولڈنگ (شیئرز کی تعداد)
1	آئل و گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹیڈ؛	۳،۶۵۷،۰۷۹،۴۱۹
2	پاکستان پیٹرولیم لمیٹیڈ؛	۱،۹۵۲،۱۸۱،۴۹۸
3	نیشنل بینک آف پاکستان؛	۱،۶۰۸،۴۲۰،۸۶۶
4	گورنمنٹ ہولڈنگز (پرائیوٹ) لمیٹیڈ؛	۲،۰۸۸،۵۱۲،۰۹۲
5	پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ لمیٹیڈ؛	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
6	میری پیٹرولیم کمپنی لمیٹیڈ؛	۲۳،۵۳۲،۷۲۰
7	نیلم، جہلم ہائیڈرو پاور کمپنی (پرائیوٹ) لمیٹیڈ؛	۴،۱۶۶،۳۴۲،۲۳۰

جدول۔ دوم

تشخیص مالیات کے طریقیات

[دیکھئے دفعہ ۹(۳)]

- ۱۔ کٹوتی شدہ نقد بہاؤ (DCF) اور کٹوتی شدہ منافع منقسمہ ماڈل (بینکوں کی تشخیص مالیت کے لیے) طریقیات اور ان کے متغیرات۔
- ۲۔ بیلنس شیٹ کے طریقیات اور ان کے متغیرات۔
- ۳۔ ٹرانزیکشن کے مختلف طریقیات اور ان کے متغیرات۔
- ۴۔ اثاثوں کی تشخیص مالیات طریقیات اور ان کے متغیرات۔



THE PAKISTAN CODE